

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 27 rabia II 1425 – 15 juin 2004

147^{ème} année

N° 48

Sommaire

Lois

- Loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004**, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres..... **1556**
- Loi n° 2004-49 du 14 juin 2004**, portant approbation d'un échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française, en date du 1^{er} avril 2004, relatif à l'octroi d'un prêt pour financer l'acquisition de produits agricoles Français..... **1559**
- Loi n° 2004-50 du 14 juin 2004**, portant approbation de la convention entre la République Tunisienne et l'institut international des ressources génétiques concernant la création d'un bureau régional subsidiaire pour le Centre et Ouest de l'Asie et le Nord de l'Afrique dudit institut à Tunis..... **1559**
- Loi n° 2004-51 du 14 juin 2004**, portant approbation de l'échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon en date du 26 mars 2004 et de l'accord de prêt, conclu le 31 mars 2004, relatifs à la contribution au financement du projet de construction de conduites d'eau au Nord Tunisien..... **1559**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 2004-1326 du 7 juin 2004**, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale..... **1560**

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2004-1327 du 7 juin 2004, complétant le décret n° 92-1730 du 28 septembre 1992, portant institution d'une indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" au profit des agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux.....	1560
Décret n° 2004-1328 du 7 juin 2004, complétant le décret n° 92-1731 du 28 septembre 1992, portant institution d'une prime de rendement au profit des contrôleurs des règlements municipaux.....	1561
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur.....	1561
Nomination de secrétaires généraux de commune de 3 ^{ème} classe.....	1561
Nomination d'un chef de service.....	1561
Nomination de chefs de service hospitalo-universitaire.....	1562
Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 8 juin 2004, fixant la composition et le mode de fonctionnement de la commission régionale chargée d'exécuter les directives et les propositions du conseil national de la sécurité routière.....	1562

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Décret n° 2004-1335 du 7 juin 2004, portant attribution de la troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de charge de sécurité aux agents des forces de sécurité intérieure relevant du ministère de la justice et des droits de l'Homme bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.....	1562
Perte de la nationalité tunisienne.....	1563

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2004-1337 du 7 juin 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des opérations foncières au profit des agents du corps de la conservation de la propriété foncière au titre de l'année 2004.....	1563
Décret n° 2004-1338 du 7 juin 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de rédaction au profit des agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière au titre de l'année 2004.....	1564
Décret n° 2004-1339 du 7 juin 2004, portant attribution de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'instruction et de plaidoirie, au titre de l'année 2004, aux membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat.....	1565
Décret n° 2004-1340 du 7 juin 2004, portant attribution de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de contrôle, au titre de l'année 2004, aux membres du corps de contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	1565

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Octroi d'un congé pour la création d'entreprise.....	1566
Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 8 juin 2004, modifiant l'arrêté du 28 septembre 1995 réglementant l'exercice de la pêche.....	1566

Ministère des Technologies de la Communication et du Transport

Décret n° 2004-1342 du 7 juin 2004, fixant les conditions et les procédures d'attribution d'une concession pour la construction et l'exploitation du nouvel aéroport du Centre-Est.....	1566
Nomination d'un professeur de l'enseignement supérieur.....	1567

Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille et de l'Enfance

Nomination du directeur général du centre de recherches d'études, de documentation et d'information sur la femme.....	1567
---	------

Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs

Attribution de l'Ordre national de mérite.....	1567
Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 8 juin 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire ou de documentaliste.....	1568
Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 8 juin 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire adjoint ou de documentaliste adjoint	1568

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 8 juin 2004, portant ouverture d'un examen professionnel pour la promotion au grade de professeur d'enseignement de musique premier cycle.....	1568
Ministère de la Santé Publique	
Maintien en activité dans le secteur public.....	1569
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'institut national de nutrition et de la technologie alimentaire de Tunis.....	1569
Ministère de l'Education et de la Formation	
Décret n° 2004-1347 du 7 juin 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2004.....	1569
Décret n° 2004-1348 du 7 juin 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2004.....	1570
Décret n° 2004-1349 du 7 juin 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2004.....	1570
Décret n° 2004-1350 du 7 juin 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels de l'enseignement primaire relevant du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2004.....	1571
Décret n° 2004-1351 du 7 juin 2004 , portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2004.....	1572
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination de sous-directeurs.....	1573
Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur.....	1573

Loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - La présente loi organise le travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixe les relations entre les deux chambres.

Art. 2. - Les séances plénières de la chambre des députés et de la chambre des conseillers sont publiques.

Chaque chambre peut tenir des séances à huis clos à la demande du Président de la République ou du président de la chambre ou d'un tiers de ses membres.

Art. 3. - Le président de chaque chambre assure l'ordre à l'intérieur et autour de la chambre, et peut à cet effet se faire assister par la force publique.

Art. 4. - Le Président de la République élu prête le serment, prévu par l'article 42 de la constitution, devant la chambre des députés et la chambre des conseillers réunies en séance commune au siège de la chambre des députés.

Cette séance est présidée par le président de la chambre des députés.

Conformément aux dispositions de l'article 57 de la constitution, le Président de la République par intérim prête le serment, devant la chambre des députés et la chambre des conseillers réunies en séance commune au siège de la chambre des députés et, le cas échéant, devant les deux bureaux des deux chambres au siège de la chambre des députés.

Cette séance est présidée par le président de la chambre des conseillers.

Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la chambre des députés, le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant la chambre des conseillers et à son siège et, le cas échéant, devant son bureau.

Art. 5. - Les débats, les décisions et tout autre acte de la chambre des députés et de la chambre des conseillers, sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne relatif aux débats de chacune des deux chambres.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 25 mai 2004.

CHAPITRE II

Organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers

Art. 6. - Le président de la chambre des députés et le président de la chambre des conseillers sont élus à l'ouverture de la première session de la législature, et à la séance d'ouverture pour chaque session.

Art. 7. - Le vote a lieu au scrutin secret lorsqu'il s'agit des élections, cependant et sur proposition du président de chaque chambre ou de l'un de ses membres et si le nombre des candidats est égal au nombre des sièges à pourvoir, le vote peut avoir lieu au scrutin public.

Art. 8. - Chaque chambre dispose d'un bureau qui fixe l'ordre du jour de la chambre et veille au déroulement de ses travaux.

Art. 9. - Par dérogation aux dispositions de la loi organique relative à la cour des comptes, une commission spéciale pour chaque chambre se charge d'élaborer un rapport annuel concernant la gestion financière de chaque chambre qui sera transmis au Président de la République et à chaque chambre.

La commission spéciale est composée de trois membres, selon le cas, parmi les députés ou les conseillers désignés par le président de chaque chambre sur proposition du bureau de la chambre concernée, et de trois membres de la cour des comptes désignés par le premier président de la cour des comptes, et ce, pour toute la durée du mandat.

Ladite commission se réunit au moins deux fois par an sous la présidence du membre de la cour des comptes ayant le grade le plus élevé puis le plus âgé. Les avis de la commission sont rendus à la majorité de ses membres, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Dans l'exercice de ses fonctions, la commission applique les procédures prévues par la législation en vigueur.

Art. 10. - Le bureau de la chambre des députés et le bureau de la chambre des conseillers fixent l'organigramme de l'administration de chaque chambre dans la limite des crédits inscrits au budget de chaque chambre.

L'octroi des emplois fonctionnels s'effectue conformément à la réglementation en vigueur dans l'administration.

Art. 11. - Une commission spéciale pour chaque chambre contrôle les décisions qui, selon les règlements en vigueur, sont soumises à des formalités de contrôle en matière de fonction publique, préalablement à leur mise en vigueur.

Les fonctionnaires et les agents de chaque chambre sont soumis au statut général de la fonction publique.

La commission spéciale est composée de deux membres de l'administration de chaque chambre désignés par le président de la chambre, et de deux membres du tribunal administratif désignés par le premier président du tribunal administratif pour toute la durée du mandat, et un membre des services chargés de la fonction publique désigné par le Premier ministre.

Cette commission est présidée par le membre du tribunal administratif ayant le grade le plus élevé puis le plus âgé. La commission rend ses avis à la majorité de ses membres, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

CHAPITRE III

Relations entre la chambre des députés et la chambre des conseillers

Section 1 - Examen des projets de loi

Art. 12. - Le président de la chambre des députés et le président de la chambre des conseillers, communiquent les projets de loi aux membres des deux chambres et soumettent ces projets aux commissions compétentes accompagnés des documents qui y sont annexes.

Art. 13. - Les commissions permanentes et non permanentes des deux chambres peuvent demander l'audition des membres du gouvernement et peuvent faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile sur un sujet qui leur est soumis, et ce, par les soins du président de la chambre.

Section 2 - L'adoption des projets de loi

Art. 14. - Le président de la chambre des députés transmet sans délai le texte adopté par la chambre des députés au président de la chambre des conseillers, et ce, dans les cas où l'examen relève de la compétence des deux chambres.

Art. 15. - La chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours à partir de la date de sa réception.

Art. 16. - Si après l'expiration du délai prévu à l'article 15 de la présente loi, le président de la chambre des députés ne reçoit pas, durant les deux jours ouvrables qui suivent la fin de ce délai, l'information indiquée au paragraphe 4 de l'article 33 de la constitution, il soumet le projet de loi, adopté par la chambre des députés, au Président de la République.

Art. 17. - Lorsque la chambre des conseillers adopte un projet de loi en y introduisant des amendements, le président de cette chambre le soumet sans délai au Président de la République et en informe le Président de la chambre des députés ; cette information est accompagnée du texte amendé.

Une commission mixte paritaire est constituée sur proposition du gouvernement composée des membres des deux chambres.

La proposition du gouvernement de constituer la commission mixte paritaire est notifiée au Président de chaque chambre.

Section 3 - La commission mixte paritaire

Art. 18. - Le nombre des représentants de chaque chambre à la commission mixte paritaire est fixé à six membres.

Les représentants de chaque chambre à la commission mixte paritaire sont désignés par le président de chaque chambre.

Art. 19. - Les commissions mixtes paritaires se réunissent, alternativement, au siège de la chambre des députés et au siège de la chambre des conseillers.

Art. 20. - La première séance de la commission mixte paritaire est tenue sous la présidence du président de la chambre auprès de laquelle se réunit la commission.

La commission mixte paritaire élit un bureau parmi ses membres composé d'un président, un vice-président et de deux rapporteurs.

Le président est élu parmi les membres de la chambre auprès de laquelle se réunit la commission.

Le vice-président est élu parmi les membres de l'autre chambre. Un rapporteur est élu pour chaque chambre.

Art. 21. - La commission mixte paritaire examine les dispositions objet du désaccord, et ce, suivant les procédures ordinaires des commissions permanentes prévues par le règlement intérieur de la chambre auprès de laquelle elle se réunit.

Art. 22. - Le gouvernement est avisé des dates de réunion de la commission. Les membres du gouvernement peuvent assister aux travaux de la commission mixte paritaire et prendre la parole.

Art. 23. - La commission mixte paritaire peut demander à entendre tout membre de la chambre des députés ou de la chambre des conseillers dont elle juge l'audition utile à ses travaux. Elle peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile.

Ces demandes sont faites par les soins du président de la chambre auprès de laquelle la commission se réunit.

Art. 24. - La commission mixte paritaire élabore un texte commun, portant sur les dispositions objet du désaccord dans un délai d'une semaine à partir de la date de sa constitution, après accord du gouvernement sur ce texte.

Le président de la commission mixte paritaire transmet sans délai le texte commun au président de la chambre des députés, qui le soumet directement à la séance plénière pour l'adopter définitivement dans un délai d'une semaine ; le texte commun ne peut être amendé qu'après accord du gouvernement.

Art. 25. - En cas d'adoption du texte commun par la chambre des députés, le président de cette chambre soumet le projet de loi amendé au Président de la République.

Si la chambre des députés n'accepte pas les amendements introduits au projet de loi, le président de cette chambre soumet au Président de la République le projet de loi qu'avait adopté la chambre des députés.

Art. 26. - Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à élaborer un texte commun dans le délai d'une semaine à partir de la date de sa constitution, le président de la chambre des députés soumet au Président de la République le projet de loi qu'avait adopté la chambre des députés, et ce, après expiration de deux jours ouvrables au moins, à partir du délai précité.

Art. 27. - Si des amendements sont introduits par la chambre des conseillers à un projet de loi présenté à l'initiative des membres de la chambre des députés, une commission mixte paritaire est constituée sur proposition du président de la chambre des députés, et ce, en observant les dispositions des articles 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de la présente loi.

Art. 28. - La commission mixte paritaire élabore, dans un délai d'une semaine à partir de la date de sa constitution, un texte commun portant sur les dispositions objet du désaccord.

Le président de la commission mixte paritaire transmet sans délai le texte commun au président de la chambre des députés qui le soumet directement à la séance plénière pour l'adopter définitivement dans un délai d'une semaine.

Art. 29. - Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à élaborer un texte commun, dans un délai d'une semaine à partir de la date de sa constitution, le président de la chambre des députés soumet au Président de la République le projet de loi présenté à l'initiative des membres de la chambre des députés et qu'avait adopté la chambre des députés, et ce, à l'expiration de deux jours ouvrables au moins à partir du délai précité.

Art. 30. - Le président de la chambre des députés soumet au Président de la République, et selon le cas, soit le projet amendé et qui avait été présenté à l'initiative des membres de la chambre des députés en cas d'adoption des amendements par la chambre des députés, soit le projet qui avait été adopté par la chambre sans avoir accepté les amendements.

Art. 31. - Les vacances de la chambre des députés et celles de la chambre des conseillers suspendent les délais d'adoption des projets de loi qui leurs sont soumis.

De nouveaux délais seront décomptés, dans tous les cas, une semaine après l'ouverture de la nouvelle session de chaque chambre.

Section 4 - Les décrets-lois

Art. 32. - L'habilitation prévue par le paragraphe 5 de l'article 28 de la constitution à propos de la prise des décrets-lois, est donnée par loi adoptée par chaque chambre séparément dans une version commune. Cette loi porte sur les domaines de l'habilitation.

Art. 33. - En cas d'adoption du projet de loi d'habilitation par la chambre des députés, le président de cette chambre le transmet à la chambre des conseillers.

Si la chambre des conseillers adopte le projet de loi d'habilitation sans y introduire d'amendements, le président de la chambre des conseillers le soumet au Président de la République.

Si la chambre des conseillers n'adopte pas le projet de loi d'habilitation, le projet est abandonné.

Art. 34. - En cas d'amendement du projet de loi d'habilitation par la chambre des conseillers, une commission mixte paritaire est constituée sur proposition du gouvernement qui élabore un texte commun portant sur les dispositions objet du désaccord dans un délai d'une semaine à partir de la date de sa constitution qui sera transmis aux deux chambres pour adoption, et ce, en observant les dispositions des articles 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de la présente loi.

Art. 35. - Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à un accord sur un texte commun, le projet est transmis de nouveau à la chambre des conseillers pour statuer définitivement sur la version soumise.

Art. 36. - Les décrets-lois pris par le Président de la République, en vertu des dispositions de l'article 63 de la constitution, sont soumis, selon le cas, à la ratification de la chambre des députés et de la chambre des conseillers à la première session du mandat suivant de la nouvelle chambre des députés.

CHAPITRE IV

Les incompatibilités

Art. 37. - Tout membre de l'une des deux chambres devenu membre de l'autre chambre, est considéré démissionnaire d'office de la chambre à laquelle il appartenait, et ce, dès que les résultats des élections deviennent définitifs ou dès qu'il accepte sa désignation à la chambre des conseillers.

Art. 38. - L'exercice des fonctions publiques non électives et rétribuées sur les fonds de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises publiques, ou des sociétés à participation publique directe ou indirecte est incompatible avec le mandat de député ou de conseiller.

Dans le cas où, le membre de l'une des deux chambres est un fonctionnaire ou un agent de l'administration publique, ou de l'un des établissements, d'une entreprise ou d'une société susvisées, il est placé d'office en position de disponibilité spéciale pendant la durée de son mandat, et ce, dès que les résultats des élections deviennent définitifs ou dès qu'il accepte sa désignation à la chambre des conseillers. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents contractuels.

Art. 39. - L'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale gouvernementale ou non-gouvernementale et rémunérées sur leurs fonds est incompatible avec le mandat de député ou de conseiller.

Art. 40. - L'exercice d'une fonction de direction dans les établissements publics ou les entreprises publiques ou l'exercice d'une fonction de direction ou de contrôle dans les sociétés à caractère purement financier et faisant appel à l'épargne, au crédit et à la participation, sont incompatibles avec le mandat de député ou de conseiller.

Art. 41. - Il est interdit à tout membre de l'une des deux chambres d'accepter au cours de son mandat toute fonction dans les établissements ou entreprises publics ou dans les sociétés mentionnées dans la présente loi.

Art. 42. - Nonobstant les dispositions de la présente loi, un membre de l'une des deux chambres peut être désigné pour représenter l'Etat, les établissements ou les entreprises publiques aux conseils d'établissement et aux conseils d'administration et aux conseils de surveillances des établissements publics et des entreprises publiques et des sociétés à participation publique directe ou indirecte.

Art. 43. - Tout avocat ne peut, lorsqu'il est investi de mandat de député ou de conseiller, conclure, plaider ou donner des consultations contre l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les entreprises publiques.

De même, tout huissier de justice ou expert auprès des tribunaux, membres de l'une des deux chambres, ne peut dans ses fonctions professionnelles prendre aucun acte ou aucune mesure contre l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les entreprises publiques.

Art. 44. - Il est interdit à tout membre de l'une des deux chambres, de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à des projets financiers, industriels ou commerciaux.

Art. 45. - Le député ou le conseiller qui, lors de son élection ou de sa désignation, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à la présente loi est considéré dès que les résultats des élections deviennent définitifs ou dès qu'il accepte sa désignation à la chambre des conseillers, démissionnaire d'office de ses fonctions incompatibles avec son mandat ou placé d'office dans la position de disponibilité spéciale s'il est titulaire de l'un des emplois publics.

Tout membre de l'une des deux chambres qui a été nommé au cours de son mandat à l'une des fonctions prévues à l'article 77 du code électoral, et aux articles 38, 39 et 40 de la présente loi, ou qui accepte une fonction incompatible avec son mandat ou qui a méconnu les dispositions des articles 41 et 43 de la présente loi, est licencié d'office sauf s'il démissionne volontairement. Dans l'un et l'autre cas, il sera pourvu à son remplacement selon le cas conformément aux articles 108 et 136 du code électoral.

Le licenciement d'office ou la démission est prononcé, par l'une des deux chambres selon le cas, et ce, à la demande du Président de la République ou du bureau de la chambre concernée.

Ne sont pas applicables aux membres du gouvernement, les dispositions concernant les cas dans lesquels il n'est pas possible de cumuler des missions et des fonctions avec le mandat de membre de la chambre des députés.

Art. 46. - Les articles 80, 80 bis, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 116 et 117 du code électoral sont abrogés.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 14 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2004-49 du 14 juin 2004, portant approbation d'un échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française, en date du 1^{er} avril 2004, relatif à l'octroi d'un prêt pour financer l'acquisition de produits agricoles Français (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvé, l'échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française, relatif à l'octroi d'un prêt pour financer l'acquisition de produits agricoles français annexé à la présente loi et conclu à Tunis, le 1^{er} avril 2004.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 14 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 juin 2004.

Loi n° 2004-50 du 14 juin 2004, portant approbation de la convention entre la République Tunisienne et l'institut international des ressources génétiques concernant la création d'un bureau régional subsidiaire pour le Centre et Ouest de l'Asie et le Nord de l'Afrique dudit institut à Tunis (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvée, la convention entre la République Tunisienne et l'institut international des ressources génétiques concernant la création d'un bureau régional subsidiaire pour le Centre et Ouest de l'Asie et le Nord de l'Afrique dudit institut à Tunis, annexée à la présente loi, et signée à Rome le 18 septembre 2002.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 14 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 juin 2004.

Loi n° 2004-51 du 14 juin 2004, portant approbation de l'échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon en date du 26 mars 2004 et de l'accord de prêt, conclu le 31 mars 2004, relatifs à la contribution au financement du projet de construction de conduites d'eau au Nord Tunisien (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Sont approuvés, l'échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon en date du 26 mars 2004 et de l'accord conclu, le 31 mars 2004, annexés à la présente loi et relatifs au prêt accordé à la République Tunisienne par la Banque Japonaise pour la Coopération Internationale, d'un montant de huit milliards vingt six millions (8.026.000.000) de yens japonais pour la contribution au financement du projet de construction de conduites d'eau au Nord Tunisien.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 14 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 juin 2004.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2004-1326 du 7 juin 2004, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 88-71 du 27 juin 1988, la loi n° 90-6 du 12 février 1990, la loi n° 94-71 du 27 juin 1994, la loi n° 96-67 du 22 juillet 1996, la loi n° 97-59 du 28 juillet 1997 et la loi n° 97-74 du 18 novembre 1997,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, portant promulgation du code des télécommunications, telle que complétée par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002, et notamment son article 63 (ter),

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété,

Vu le décret n° 2003-922 du 21 avril 2003, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'instance nationale des télécommunications,

Vu l'avis du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est ajouté à l'article premier du décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, l'organisme suivant :

- l'instance nationale des télécommunications.

Art. 2. - Le Premier ministre, les ministres des affaires sociales et de la solidarité, des technologies de la communication et du transport et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2004-1327 du 7 juin 2004, complétant le décret n° 92-1730 du 28 septembre 1992, portant institution d'une indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" au profit des agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle qu'elle est modifiée et complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, modifiée et complétée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 92-1730 du 28 septembre 1992, portant institution d'une indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" au profit des agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux,

Vu le décret n° 93-2064 du 11 octobre 1993, fixant le taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" au profit des agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux,

Vu le décret n° 96-1913 du 16 octobre 1996, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" durant la période 1996-1998 au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 99-2186 du 4 octobre 1999, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" durant la période 1999-2001 et octroi de la première tranche au profit des agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2000-1121 du 22 mai 2000, fixant le statut particulier au corps des contrôleurs des règlements municipaux,

Vu le décret n° 2002-2837 du 29 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1219 du 2 juin 2003, portant majoration des taux de l'indemnité spécifique dite "indemnité de contrôle des règlements municipaux" allouée aux agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Le tableau prévu à l'article deux du décret susvisé n° 92-1730 du 28 septembre 1992 est complété ainsi qu'il suit :

Grade	Taux mensuel
Inspecteur des règlements municipaux	451,000 dinars

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1328 du 7 juin 2004, complétant le décret n° 92-1731 du 28 septembre 1992, portant institution d'une prime de rendement au profit des contrôleurs des règlements municipaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle qu'elle est modifiée et complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, modifiée et complétée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant les taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 88-187 du 11 février 1988, fixant les taux et les conditions d'attribution de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 90-1061 du 18 juin 1990,

Vu le décret n° 92-1731 du 28 septembre 1992, portant institution d'une prime de rendement au profit des contrôleurs des règlements municipaux,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales d'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000-1121 du 22 mai 2000, fixant le statut particulier au corps des contrôleurs des règlements municipaux,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - L'article deux du décret susvisé n° 92-1731 du 28 septembre 1992 est complété ainsi qu'il suit :

- inspecteur des règlements municipaux : de zéro (0) à sept cent vingt (720) dinars.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1329 du 8 juin 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordé à Monsieur Mohamed Lebbi, administrateur conseiller, chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et régionales à la direction générale des affaires régionales au ministère de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2004-1330 du 8 juin 2004.

Monsieur Abdeljelil Bouras, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Tabarka.

Par décret n° 2004-1331 du 8 juin 2004.

Monsieur Feker Toukabri, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Medjez El Bab.

Par décret n° 2004-1332 du 8 juin 2004.

Monsieur Khaled Ferchichi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service de l'état civil et des élections à la direction des affaires administratives générales à la commune de Béja.

Par décret n° 2004-1333 du 7 juin 2004.

Le docteur Soraya Ben Youssef épouse Zouari, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa (service de cardiologie).

Par décret n° 2004-1334 du 7 juin 2004.

Le docteur Mohamed Ridha Charfi, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa (service de pneumologie).

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 8 juin 2004, fixant la composition et le mode de fonctionnement de la commission régionale chargée d'exécuter les directives et les propositions du conseil national de la sécurité routière.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu le décret n° 2002-21 du 8 janvier 2002, portant création du conseil national de la sécurité routière et organisant les modalités de son fonctionnement, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2241 du 27 octobre 2003 et notamment son article premier (alinéa 4).

Arrête :

Article premier. - La commission régionale chargée d'exécuter les directives et les propositions du conseil national de la sécurité routière, prévue par l'article premier (alinéa 4) du décret susvisé n° 2002-21 du 8 janvier 2002, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2241 du 27 octobre 2003, se compose comme suit :

Président de la commission : Le gouverneur.

Membres de la commission :

- le délégué au siège du gouvernorat, chargé du dossier de la sécurité routière.
- les présidents des communes.
- les présidents des conseils ruraux.
- les chefs de secteurs de la sûreté nationale et de la garde nationale.
- le directeur régional de la protection civile.
- le directeur régional du transport.
- le directeur régional de l'enseignement.
- le directeur régional de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.
- le directeur régional de la santé publique,
- le représentant régional de l'organisation des scouts tunisiens.
- le représentant régional de l'association du croissant rouge tunisien.
- le représentant régional de l'association tunisienne de la prévention routière.
- le représentant régional de l'association nationale de la sécurité routière.

- le représentant régional de l'association d'entraide en matière d'accidents scolaires.

Le secrétariat de ladite commission est assuré par le délégué au siège du gouvernorat chargé du dossier de la sécurité routière.

Art. 2. - La commission régionale chargée d'exécuter les directives et les propositions du conseil national de la sécurité routière se réunit sur invitation de son président chaque fois qu'il en est besoin et au moins deux fois par an, au vu d'un ordre du jour qu'il transmet aux membres de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Art. 3. - Les réunions de la commission régionale, chargée d'exécuter les directives et les propositions du conseil national de la sécurité routière, ne sont valables qu'en présence de la moitié de ses membres. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission est appelée à se réunir de nouveau dans un délai maximum d'un mois. Dans ce cas, la commission se réunit quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 4. - Les gouverneurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 juin 2004.

Le ministre de l'intérieur et du développement local

Hédi M'henni

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Décret n° 2004-1335 du 7 juin 2004, portant attribution de la troisième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de charge de sécurité aux agents des forces de sécurité intérieure relevant du ministère de la justice et des droits de l'Homme bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux agents des prisons et de la rééducation,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret 2004- 419 du 1^{er} mars 2004.

Vu le décret n° 88-787 du 14 avril 1988, portant création d'une catégorie d'agents temporaires des prisons et fixant leur statut particulier, modifié et complété par le décret n° 2000-1018 du 11 mai 2000,

Vu le décret du 1^{er} février 1992, portant attribution de l'indemnité de charge de sécurité, l'indemnité de risque, l'indemnité de commandement et de responsabilité et l'indemnité de logement des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 98-73 du 13 juillet 1998,

Vu le décret n° 2002-245 du 25 novembre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de charge de sécurité durant la période 2002- 2004 et octroi de la 1^{ère} tranche au profit des agents des forces de sécurité intérieure appartenant au ministère de la justice et des droits de l'Homme bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est attribuée, à partir du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de charge de sécurité aux agents des forces de sécurité intérieure relevant du ministère de la justice et des droits de l'Homme, mentionnée par le décret ci-dessus indiqué, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Grades	Le montant mensuel de l'augmentation à partir du 1^{er} juillet 2004
- Colonel - Lieutenant-colonel - Commandant	32 dinars
- Capitaine - Lieutenant - Sous-lieutenant	29 dinars
- Surveillant chef - Surveillant principal	20 dinars
- Surveillant principal adjoint - Surveillant des prisons	17 dinars
- Caporal principal temporaire des prisons - Caporal temporaire des prisons - Agent temporaire des prisons	15 dinars

Art. 2. - Les ministres de la justice et des droits de l'Homme et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NATIONALITE TUNISIENNE

Par décret n° 2004-1336 du 7 juin 2004.

Monsieur Hassen Ben Mohamed Ben Ahmed Ktata, né le 25 juin 1966 à Sfax, pert la nationalité tunisienne et se libère de son allégeance à l'égard de la Tunisie.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2004-1337 du 7 juin 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des opérations foncières au profit des agents du corps de la conservation de la propriété foncière au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, fixant la loi de finances pour la gestion de l'année 1971 et notamment son article 36, tel qu'elle a été modifiée par la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-874 du 19 avril 1993, portant institution de l'indemnité des opérations foncières au profit des agents du corps de la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps de la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 2002-2952 du 11 novembre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des opérations foncières durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents du corps de la conservation de la propriété foncière bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1362 du 16 juin 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des opérations foncières au profit des agents du corps de la conservation de la propriété foncière au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité des opérations foncières au profit des agents du corps de la conservation de la propriété foncière bénéficiaires de cette indemnité, au titre de l'année 2004, conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Inspecteur général de la propriété foncière	32
Inspecteur en chef de la propriété foncière	32
Inspecteur central de la propriété foncière	32
Inspecteur de la propriété foncière	29
Attaché d'inspection de la propriété foncière	25
Contrôleur de la propriété foncière	20
Agent de constatation de la propriété foncière	17
Préposé de la propriété foncière	15

Art. 2. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1338 du 7 juin 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de rédaction au profit des agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, fixant la loi des finances pour la gestion de l'année 1971 et notamment son article 36, tel qu'il a été modifié par la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 92-2086 du 23 novembre 1992, relatif aux indemnités allouées aux membres du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2000-519 du 29 février 2000,

Vu le décret n° 2000-52 du 3 janvier 2000, fixant le statut particulier des personnels du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 2002-2951 du 11 novembre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de rédaction durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1361 du 16 juin 2003, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de rédaction au profit des agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de rédaction au profit des agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière, au titre de l'année 2004, conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2004
Rédacteur général d'actes de la conservation de la propriété foncière	32
Rédacteur en chef d'actes de la conservation de la propriété foncière	32
Rédacteur principal d'actes de la conservation de la propriété foncière	32
Rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière	32
Rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière	29

Art. 2. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1339 du 7 juin 2004, portant attribution de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'instruction et de plaidoirie au titre de l'année 2004, aux membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 90-2016 du 3 décembre 1990, fixant le statut particulier des membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-919 du 2 mai 2000,

Vu le décret n° 91-99 du 21 janvier 1991, relatif aux indemnités spécifiques allouées aux membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat, tel qu'il a été modifié par le décret n° 91-1678 du 4 novembre 1991 et le décret n° 94-553 du 28 février 1994 et le décret n° 94-1474 du 4 juillet 1994,

Vu le décret n° 2002-2856 du 29 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité d'instruction et de plaidoirie durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1239 du 2 juin 2003, portant attribution, au titre de l'année 2003, de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'instruction et de plaidoirie aux membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est attribuée, à compter du 1^{er} mai 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'instruction et de plaidoirie, telle que prévue par le décret n° 2002-2856 du 29 octobre 2002 susvisé, et ce, conformément au tableau suivant :

En dinars

Catégorie	Grades	Montant mensuel de l'augmentation à compter du 1 ^{er} mai 2004
A1	Conseiller rapporteur général	52
A1	Conseiller rapporteur en chef	45
A1	Conseiller rapporteur	39
A1	Conseiller rapporteur adjoint	34

Art. 2. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1340 du 7 juin 2004, portant attribution de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de contrôle au titre de l'année 2004, aux membres du corps de contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-842 du 31 mai 1991, fixant le statut particulier des membres du corps de contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tel qu'il a été modifié par le décret n° 94-1109 du 14 mai 1994 et le décret 2000-710 du 5 avril 2000,

Vu le décret n° 91-845 du 31 mai 1991, relatif aux indemnités spécifiques allouées aux membres du corps de contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tel qu'il a été modifié par le décret n° 91-1737 du 18 novembre 1991 et le décret n° 94-552 du 28 février 1994 et le décret n° 94-1110 du 14 mai 1994,

Vu le décret n° 2002-2857 du 29 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de contrôle durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2003-1238 du 2 juin 2003, portant attribution, au titre de l'année 2003, de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de contrôle aux membres du corps de contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète

Article premier. - Est attribuée, à compter du 1^{er} mai 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de contrôle, telle que prévue par le décret n° 2002-2857 du 29 octobre 2002 susvisé, et ce, conformément au tableau suivant :

En dinars

Catégorie	Grade	Montant mensuel de l'augmentation à compter du 1 ^{er} mai 2004
A1	Contrôleur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières	52
A1	Contrôleur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières	45
A1	Contrôleur des domaines de l'Etat et des affaires foncières	39
A1	Contrôleur adjoint des domaines de l'Etat et des affaires foncières	34

Art. 2. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE

Par décret n° 2004-1341 du 7 juin 2004.

Il est octroyé à Monsieur Mohamed Salem Echmak, médecin vétérinaire au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, un congé pour la création d'une entreprise d'une durée d'un an renouvelable une seule fois.

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 8 juin 2004, modifiant l'arrêté du 28 septembre 1995 réglementant l'exercice de la pêche.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-74 du 26 juillet 1999,

Vu l'arrêté du 28 septembre 1995, réglementant l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 17 mai 2003,

Vu l'avis de la commission consultative chargée de l'organisation de l'exercice de la pêche consigné son procès-verbal du 24 avril 2004.

Arrête :

Article unique. - Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 27 de l'arrêté du 28 septembre 1995 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 27 (paragraphe 4 nouveau). - Dans le golfe de Tunis en deça de la ligne droite joignant le Cap Sidi Ali El Mekki l'île plane, le point nord de l'île Zembra et le Cap Bon.

Toutefois, l'autorité compétente peut, par voie de décision, autoriser la pêche au chalut dans cette zone au cours du moins de juillet de chaque année par les profondeurs supérieures à 50 mètres.

L'autorité compétente fixe par décision les conditions de participation à la campagne de pêche au chalut dans le golfe de Tunis ainsi que le nombre maximum des unités de pêche participantes et leurs caractéristiques.

Tunis, le 8 juin 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DU TRANSPORT**

Décret n° 2004-1342 du 7 juin 2004, fixant les conditions et les procédures d'attribution d'une concession pour la construction et l'exploitation du nouvel aéroport du Centre-Est.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n° 99-58 du 29 juin 1999,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication et du transport,

Vu l'avis des ministres du développement et de la coopération internationale, des finances, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe les conditions et les procédures d'attribution, à une entreprise privée, d'une concession pour la construction et l'exploitation du nouvel aéroport du Centre-Est conformément aux dispositions des articles 91 et 93 du code de l'aéronautique civile.

Art. 2. - Le concessionnaire à qui seront confiées la construction et l'exploitation du nouvel aéroport du Centre-Est est choisi après appel à la concurrence par voie d'appel d'offres international précédé d'une présélection, et ce, conformément au règlement applicable à l'attribution de la concession prévu à l'article 3 du présent décret.

Art. 3. - Il est créé une commission spéciale pour l'élaboration des étapes préparatoires pour l'attribution d'une concession pour la construction et l'exploitation du nouvel aéroport du Centre-Est chargée de :

- l'adoption du règlement applicable à l'attribution de la concession,

- l'approbation du dossier d'appel d'offres,

- l'ouverture et le dépouillement des offres,

- le classement des offres.

Art. 4. - La commission spéciale pour l'élaboration des étapes préparatoires pour l'attribution d'une concession pour la construction et l'exploitation du nouvel aéroport du Centre-Est est composée comme suit :

- le ministre des technologies de la communication et du transport : président, ou celui qui le représente,

- un représentant du Premier ministère : membre,

- deux représentants du ministère des technologies de la communication et du transport : membres,
- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale : membre,
- un représentant du ministère des finances : membre,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : membre,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie : membre,
- un représentant de l'office de l'aviation civile et des aéroports : membre.

Cette commission se réunit sur convocation de son président.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'avis est jugé utile pour les travaux de la commission.

La commission ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 5. - L'ouverture, le dépouillement, l'analyse et le classement des offres sont effectués suivant les procédures prévues au règlement applicable à l'attribution de la concession et prévu à l'article 2 du présent décret.

Le ministère des technologies de la communication et du transport est chargé de l'achèvement des procédures d'attribution de la concession et du suivi de sa réalisation.

Art. 6. - Les ministres des technologies de la communication et du transport, du développement et de la coopération internationale, des finances et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2004-1343 du 7 juin 2004.

Monsieur Sami Tabbane, maître de conférences, est nommé professeur de l'enseignement supérieur en télécommunications à l'école supérieure des communications de Tunis relevant du ministère des technologies de la communication et du transport, à compter du 21 octobre 2003.

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE

NOMINATION

Par décret n° 2004-1344 du 7 juin 2004.

Madame Saida Rahmouni, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de directeur général du centre de recherches, d'études, de documentation et d'information sur la femme, et ce, à compter du 18 décembre 2003.

MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS

ORDRE NATIONAL DU MERITE

Par décret n° 2004-1345 du 8 juin 2004.

L'Ordre national du mérite dans le domaine de la culture est attribué, à compter du 27 mai 2004, aux personnes citées après :

Grand officier :

Monsieur Moncef Souissi.

Commandeur :

Messieurs :

Tarek Ben Ammar

Abderrazek Gragueb

Mohamed Driss

Lamine Nahdi

Ahmed Lamouri

Mustapha Souayeh

Madame Aïche Ben Abed

Officier :

Messieurs :

H'souna M'zabi

Mourad Rammeh

Sadok Bouaziz

Habib Ben Salem

Abdelhamid Gayès

Zied Gharsa

Fraj Lahouar

Hichem Rostom

Ridha El Behi

Mohamed Dammek

Mesdames :

Rachida Essmin

Asma M'naouer

Naïma El Jéni

Dorsaf Mamlouk

Latifa Hachicha

Chevalier :

Messieurs :

Lotfi Abdelwahed

Mohamed Adel Khaznagi

Saïed Alleni

Jamel Eddine Chebbi

Youssef Mejdî

Mohamed Lamine Cherif

Jamel Chebbi

Mokded Shili

Hamda Dniden

Béchir Soussi

Taoufik Boukhchina (dit Ennacer)

Ahmed Mejri

Mohamed Salah Ben Othman

Amara Merzougui

Hechemi Cherif
Slaheddine Houidi
Mohsen Jerbi
Habib Laajimi
Néjib Ferjeni
Hsine Ben Achour
Hsen Mzoughi
Brahim Sghaier Khelifi
Hafedh Ghribi
Noureddine Bettaieb
Fraj Khelifi
Samir Lejmi
Mesdames :
Mounira Chatti
Olfa Ben Romdhane
Raja Ben Saïd
Asma Ayachi
Radhia Zayadi
Nabiha Abdelmoumen

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 8 juin 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire ou de documentaliste.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 9 mai 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire ou de documentaliste.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs, le 27 octobre 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire ou de documentaliste.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt six (26).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 25 septembre 2004.

Tunis, le 8 juin 2004.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 8 juin 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire adjoint ou de documentaliste adjoint .

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la culture du 9 mai 2002, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire adjoint ou de documentaliste adjoint.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs, le 28 octobre 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire adjoint ou de documentaliste adjoint.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq (5).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 27 septembre 2004.

Tunis, le 8 juin 2004.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 8 juin 2004, portant ouverture d'un examen professionnel pour la promotion au grade de professeur d'enseignement de musique premier cycle.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2487-2000 du 31 octobre 2000, fixant le statut particulier aux agents d'inspection pédagogique et enseignants de musique au ministère de la culture,

Vu l'arrêté du ministre de la culture de la jeunesse et des loisirs du 15 août 2003, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour la promotion au grade de professeur d'enseignement de musique premier cycle.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs, le 1^{er} novembre 2004 et jours suivants, un examen professionnel pour la promotion au grade de professeur d'enseignement de musique premier cycle.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 1^{er} octobre 2004.

Tunis, le 8 juin 2004.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-1346 du 7 juin 2004.

Monsieur Beizig Mongi, professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire et chef de service hospitalo-universitaire à la clinique hospitalo-universitaire de médecine dentaire de Monastir, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} juin 2004.

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la santé publique du 8 juin 2004.

Monsieur Chalbi Belkhahia est nommé membre représentant le secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie au conseil d'administration de l'institut national de nutrition et de la technologie alimentaire en remplacement de Monsieur Belgacem El Hanchi.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Décret n° 2004-1347 du 7 juin 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2001-2352 du 2 octobre 2001, fixant le régime de rémunération du corps de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2002-2850 du 29 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps de l'inspection pédagogique au ministère de l'éducation et de la formation durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2003-1233 du 2 juin 2003, portant majoration des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est octroyée, à compter du 1^{er} mai 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et de la formation conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Catégorie	Grades	Montant mensuel de l'augmentation à compter du 1 ^{er} mai 2004
A	Inspecteur général de l'éducation	52
A	Inspecteur principal de la vie scolaire	45
	Inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées secondaires	45
	Inspecteur principal des écoles primaires	45
A	Inspecteur des écoles préparatoires et des lycées secondaires	42
	Inspecteur des écoles primaires	42

Art. 2. - Les ministres de l'éducation et de la formation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1348 du 7 juin 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-1766 du 1^{er} août 2001, portant statut particulier du corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2001-1767 du 1^{er} août 2001, fixant le régime de rémunération du corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2002-2854 du 29 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée au corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation et de la formation durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2003-1237 du 2 juin 2003, portant majoration des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2003,

Vu le décret n° 2004-404 du 1^{er} mars 2004, fixant l'augmentation spécifique des montants des indemnités de sujétions pédagogiques durant la période 2004-2006 et octroi de la première tranche au profit des agents relevant de certains corps bénéficiaires de ces indemnités.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est octroyée, à compter du 1^{er} mai 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps des surveillants exerçant dans les lycées secondaires et les écoles préparatoires relevant du ministère de l'éducation et de la formation conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars		
Catégorie	Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2004
A	Surveillant conseiller principal	32
A	Surveillant conseiller	26
	Surveillant principal	26
B	Surveillant	22

Art. 2. - Les ministres de l'éducation et de la formation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1349 du 7 juin 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 64-92 du 16 mars 1964, relatif au statut particulier du corps des maîtres auxiliaires relevant du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2849 du 29 octobre 2002,

Vu le décret n° 73-112 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2494 du 8 novembre 1999,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2493 du 8 novembre 1999,

Vu le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980, portant création du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2496 du 8 novembre 1999,

Vu le décret n° 84-25 du 16 janvier 1984, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 98-1431 du 13 juillet 1998, portant statut particulier des enseignants agrégés exerçant aux établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2000-303 du 31 janvier 2000,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2000-305 du 31 janvier 2000,

Vu le décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999, portant création des grades de professeur principal hors classe de l'enseignement et professeur hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2000-304 du 31 janvier 2000, fixant le régime de rémunération des professeurs principaux hors classe de l'enseignement et des professeurs hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1156 du 22 mai 2001,

Vu le décret n° 2002-2851 du 29 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'éducation et de la formation durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2003-1235 du 2 juin 2003, portant majoration des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2003,

Vu le décret n° 2004-404 du 1^{er} mars 2004, fixant l'augmentation spécifique des montants des indemnités de sujétions pédagogiques durant la période 2004-2006 et octroi de la première tranche au profit des agents relevant de certains corps bénéficiaires de ces indemnités,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est octroyée, à compter du 1^{er} mai 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'éducation et de la formation conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars		
Catégorie	Grades	Montant mensuel de l'augmentation à compter du 1 ^{er} mai 2004
A	Enseignant agrégé	35
	Professeur principal hors classe de l'enseignement	35
	Professeur principal de l'enseignement secondaire	35
A	Professeur hors classe de l'enseignement	32
	Professeur d'enseignement secondaire	32
	Professeur d'enseignement technique	32
	Professeur d'enseignement artistique	32
	Maître auxiliaire catégorie "A"	32
	Professeur d'enseignement secondaire du 1 ^{er} cycle	26
	Professeur d'enseignement technique du 1 ^{er} cycle	26
	Professeur d'enseignement artistique du 1 ^{er} cycle	26
	Chef de travaux d'enseignement technique du 1 ^{er} cycle	26
	Maître auxiliaire catégorie "B"	26
	Maître d'enseignement secondaire	22
	Maître d'enseignement technique	22
B	Maître d'enseignement artistique	22
	Maître auxiliaire catégorie "C"	22
C	Maître auxiliaire catégorie "D"	15

Art. 2. - Les ministres de l'éducation et de la formation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1350 du 7 juin 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels de l'enseignement primaire relevant du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2003-2430 du 24 novembre 2003, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2003-2431 du 24 novembre 2003, fixant le régime de rémunération du corps des personnels enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2004-404 du 1^{er} mars 2004, fixant l'augmentation spécifique des montants des indemnités de sujétions pédagogiques durant la période 2004-2006 et octroi de la première tranche au profit des agents relevant de certains corps bénéficiaires de ces indemnités,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est octroyée, à compter du 1^{er} mai 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels de l'enseignement primaire relevant du ministère de l'éducation et de la formation conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Catégorie	Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2004
A	Professeur d'écoles primaires	32
A	Maître d'application principal	26
	Maître d'application	26
	Maître d'application de l'éducation manuelle et technique	26
	Maître principal	26
B	Maître	22
	Maître de l'éducation manuelle et technique	22

Art. 2. - Les ministres de l'éducation et de la formation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-1351 du 7 juin 2004, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-1762 du 1^{er} août 2001, portant statut particulier du corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2001-1763 du 1^{er} août 2001, fixant le régime de rémunération du corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2002-2852 du 29 octobre 2002, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée au corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l'éducation et de la formation durant la période 2002-2004 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2003-1234 du 2 juin 2003, portant majoration des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l'éducation et de la formation au titre de l'année 2003,

Vu le décret n° 2004-404 du 1^{er} mars 2004, fixant l'augmentation spécifique des montants des indemnités de sujétions pédagogiques durant la période 2004-2006 et octroi de la première tranche au profit des agents relevant de certains corps bénéficiaires de ces indemnités,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est octroyée, à compter du 1^{er} mai 2004, la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux personnels du corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l'éducation et de la formation conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Catégorie	Grades	Montant mensuel de l'augmentation à compter du 1 ^{er} mai 2004
A	Conseiller éducatif principal	35
A	Conseiller éducatif	32
A	Conseiller éducatif adjoint	26

Art. 2. - Les ministres de l'éducation et de la formation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 juin 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-1352 du 8 juin 2004.

Monsieur Karim Zaghdane, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur d'unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Sousse.

Dans cette position l'intéressé bénéficie des avantages et indemnités accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-1353 du 8 juin 2004.

Monsieur Hatem M'henni, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'évaluation et de la prospective à la direction de la prospective, de la planification et de l'évaluation au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie (services de la recherche scientifique et de la technologie).

Par décret n° 2004-1354 du 7 juin 2004.

Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Nom et prénoms	Affectation	Discipline	Date de nomination
Nabil Derbel	L'école nationale d'ingénieurs de Sfax	Génie électrique	28 août 2003
Chokri Yaïch	L'école nationale d'ingénieurs de Sfax	Sciences géologiques	8 octobre 2003
Mohamed Jamel Rouis	L'école nationale d'ingénieurs de Sfax	Sciences géologiques	8 octobre 2003
Néjib Kallel	Faculté des sciences de Sfax	Sciences géologiques	8 octobre 2003
Mohsen Dhieb	Faculté de lettres et des sciences humaines de Sfax	Géographie	11 octobre 2003
Habib Chabchoub	Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax	Méthodes quantitatives	18 novembre 2003
Adel Ben Arab	Faculté des sciences de Sfax	Physique	29 novembre 2003
Nouri Mzid	L'école supérieure de commerce de Sfax	Sciences du travail	2 décembre 2003
Fathi Elakrout	Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax	Gestion	18 décembre 2003

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R. T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 16 juin 2004"